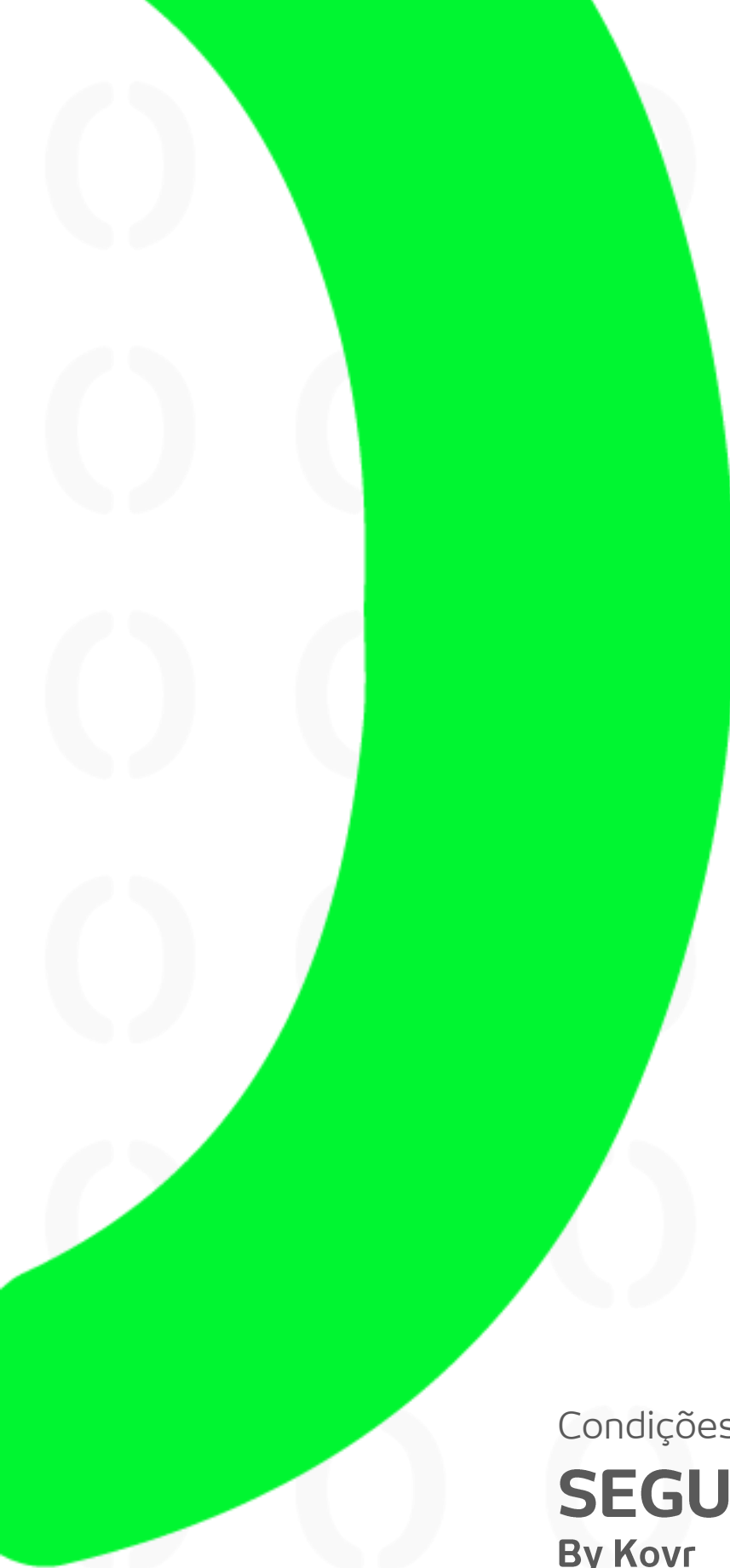




Condições Gerais

SEGURO AUTODAY

By Kovr

Processo Susep: 15414.638282/2022-41

Versão 01/2023



**CONDIÇÕES GERAIS
SEGURO AUTODAY BY KOVR**

PROCESSO SUSEP: 15414.638282/2022-41
KOVr SEGURADORA S.A. – CNPJ 42.366.302/0001-28
Versão 01/2022



Caro Segurado(a),

Obrigado por escolher a Kovr Seguradora S.A.

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para atender as suas necessidades e te apoiar nos momentos de imprevisto.

Nossa equipe está pronta para prestar todo o suporte necessário e garantir a sua tranquilidade.

Abaixo, você pode conferir as Condições Gerais do seu Seguro, bem como os telefones e canais úteis para entrar em contato conosco.

TELEFONES ÚTEIS/ CANAIS DE ATENDIMENTO	
Aviso Sinistro: 4004 1790	SAC: 0800 646 8378
Ouvidoria: 0800 606 2320	Necessidades Especiais: 0800 600 0601
Reclamações: www.consumidor.gov.br	



Sumário

CONDIÇÕES GERAIS.....	4
1) DISPOSIÇÕES INICIAIS	4
2) OBJETIVO DO SEGURO	4
3) INFORMAÇÕES PRELIMINARES	4
4) GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS.....	5
5) ÂMBITO GEOGRÁFICO.....	10
6) REGRAS DE ACEITAÇÃO	10
7) VIGÊNCIA DO SEGURO	10
8) PERÍODO DE COBERTURA	10
9) ATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DA COBERTURA DE SEGURO	11
10) REATIVAÇÃO DA COBERTURA.....	11
11) FORMA DE CONTRATAÇÃO	11
12) ANÁLISE E ACEITAÇÃO DO RISCO.....	11
13) INFORMAÇÕES PRESTADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.....	12
14) RISCOS COBERTOS.....	13
15) RISCOS EXCLUÍDOS / PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS	14
16) BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO	17
17) PERDA DE DIREITOS	17
18) CONTRATAÇÃO DE NOVOS PERÍODOS DE COBERTURA	19
19) OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	19
20) PAGAMENTO DO PRÊMIO	20
21) RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO.....	20
22) FRANQUIA	21
23) LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	21
24) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS E PRAZO DE LIQUIDAÇÃO.....	22
25) ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO	23
26) SALVADOS.....	23
27) CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	24
28) SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	25
29) EMBARGOS E SANÇÕES	25
30) RISCOS SEM ACEITAÇÃO	26
31) REINTEGRAÇÃO.....	27
32) PRAZO DE PRESCRIÇÃO	27
33) TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E CESSÃO DE DIREITOS	27
34) FORO	27



CONDIÇÕES GERAIS

1) DISPOSIÇÕES INICIAIS

- 1.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- 1.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 1.4. Se aplicável, deverão ser consideradas as Condições Especiais correspondentes às coberturas contratadas, a serem discriminadas na especificação da Apólice.

2) OBJETIVO DO SEGURO

- 2.1. O objetivo do seguro é, mediante o recebimento do prêmio, garantir o pagamento de indenização decorrente de sinistro com o Veículo Automotor segurado, ocorrido(s) e devidamente comprovado(s), decorrente(s) dos Riscos Cobertos e nos limites descritos na Apólice, **observados os Riscos Excluídos e as hipóteses de perda do direito da Apólice**.
- 2.2. O Aplicativo AUTODAY BY KOVR disponibiliza a contratação de produto de seguro para proteção de casco de Veículo Automotor no formato de diárias, a serem consumidas pelo Segurado da forma que lhe convier durante o período de vigência contratado, de forma intermitente, com cobertura exclusiva para danos aos veículos oriundos dos eventos de Riscos Cobertos, nos termos da Cláusula 14ª – Riscos Cobertos destas Condições Gerais, respeitando o limite máximo de indenização estabelecido no ato da contratação do seguro.
- 2.3. A utilização da cobertura do seguro será sob Demanda (no inglês, *On Demand*), a qual possibilita ativação e desativação do seguro conforme necessidade do dia de uso do Segurado, conforme o período de vigência do Plano de Seguro contratado, desde que respeitados os termos das Condições Gerais.
- 2.4. Não será aceita a contratação do Seguro AUTODAY BY KOVR através da modalidade de Estipulação.

3) INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- 3.1. Estas Condições Gerais estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.
- 3.2. Deverão ser consideradas, no que aplicável, as Condições Especiais correspondentes às coberturas contratadas, discriminadas na especificação da Apólice.
- 3.3. Para os casos não previstos nestas Condições Gerais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.
- 3.4. A utilização de meios remotos na emissão desta Apólice garante ao Segurado a possibilidade de impressão do documento e, a qualquer tempo, o fornecimento de sua versão física mediante solicitação à Seguradora.



4) GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

- 4.1. Este glossário esclarece o significado de palavras, termos e expressões usualmente utilizadas pelo mercado de seguros regulado pela SUSEP. O seu objetivo é facilitar e auxiliar o Segurado a compreender o termos utilizados nestas Condições Gerais.
- 4.2. **Aceitação do risco:** Ato de aprovação da proposta, submetida à Seguradora para contratação do seguro.
- 4.3. **Acidente:** Acontecimento imprevisto e involuntário do qual resulta um dano causado ao objeto segurado.
- 4.4. **Agravamento do Risco:** Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela Seguradora.
- 4.5. **Aplicativo AUTODAY BY KOVR:** Software projetado através de Linguagem de programação para executar um grupo de funções, tarefas ou atividades coordenadas para a contratação do Seguro AUTODAY BY KOVR.
- 4.6. **Apólice:** Documento que formaliza o contrato de seguro, emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulação específica, estabelecendo os direitos e as obrigações da Seguradora e do Segurado e discriminando as coberturas contratadas.
- 4.7. **Apropriação Indébita:** Ato ilícito que consiste em apossar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção.
- 4.8. **Ato Ilícito:** Toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem.
- 4.9. **Ato (Ilícito) Culposos:** Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência ou imprudência do responsável, pessoa física ou jurídica.
- 4.10. **Ato (Ilícito) Doloso:** Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.
- 4.11. **Avaria pré-existente:** São os danos existentes no veículo, anteriores à proposta de contratação do seguro.
- 4.12. **Avaria:** São os danos existentes no veículo que possuam nexo com o sinistro ocorrido.
- 4.13. **Avaria excluída:** São os danos existentes no veículo, anteriores ou posteriores à contratação, e que não possuam nexo com o sinistro ocorrido.
- 4.14. **Aviso de Sinistro:** Comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele tenha conhecimento.
- 4.15. **Beneficiário:** Pessoa física à qual é devida a indenização a ser paga em caso de caracterização de sinistro coberto.
- 4.16. **CEP de Pernoite:** Local onde o veículo permanece no período noturno 04 (quatro) ou mais dias da semana. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir o CEP de pernoite conforme critério acima, será considerado o CEP que conduzir ao maior valor de Prêmio a pagar indicados.
- 4.17. **Cobertura:** É a designação genérica dos riscos assumidos e cobertos pela Seguradora.



- 4.18. **Cobertura Adicional:** Cobertura adicionada ao contrato de seguro, facultativamente, mediante cobrança de Prêmio adicional.
- 4.19. **Cobertura Básica:** Corresponde aos riscos básicos contra os quais é automaticamente oferecida a cobertura do ramo de seguro.
- 4.20. **Condições Contratuais:** Conjunto de condições gerais, especiais e particulares de um mesmo plano de seguro, submetidas à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, previamente à sua comercialização.
- 4.21. **Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 4.22. **Colisão:** Qualquer choque, batida ou abaloamento sofrido ou provocado pelo veículo Segurado.
- 4.23. **Contrato de Seguro:** Conjunto formado por Proposta de Seguro, Apólice e eventuais endossos, condições gerais e/ou condições especiais.
- 4.24. **Corretor de Seguros:** Profissional ou empresa habilitada e autorizada a intermediar contratos de seguros, remunerada mediante comissões estabelecidas na Apólice.
- 4.25. **Cotação:** É a estimativa de preço e coberturas para uma possível contratação de seguro, realizado por um interessado
- 4.26. **Culpa:** Conduta negligente, imprudente ou por imperícia, sem propósito de lesar, mas da qual proveio dano ou ofensa a outrem.
- 4.27. **Culpa Grave:** Termo utilizado para expressar a forma de culpa que mais se aproxima do dolo, motivada por negligência ou imprudência grosseira, sendo que, apesar de a ação resultar em consequências sérias, ou mesmo trágicas, não houve, de parte do agente, a intenção clara de obter o resultado, embora tivesse assumido a possibilidade da sua realização.
- 4.28. **Dano:** Prejuízo sofrido pelo Segurado e indenizável ou não, de acordo com as condições do contrato de seguro.
- 4.29. **Dano Corporal:** Lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, não oriundos de danos corporais, não estão abrangidos por esta definição.
- 4.30. **Dano estético:** Dano físico permanente causado a terceiro que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética.
- 4.31. **Dano Material:** Toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule seu valor econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo. Não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, que são consideradas "prejuízos financeiros". A redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas sim na de "perda financeira". Analogamente, as lesões físicas ao corpo de uma pessoa não são danos materiais, mas sim "danos corporais".
- 4.32. **Diária(s):** Corresponde ao período de 24 horas de cobertura do Veículo Automotor segurado, a contar da ativação ou reativação da diária no Aplicativo AUTODAY BY KOVR.
- 4.33. **Dano Moral:** Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento, ou qualquer tipo de desconforto, independente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras



indiretas, não contabilizáveis, decorrentes de ofensa ao seu nome ou à sua imagem, independente da ocorrência simultânea de outros danos

- 4.34. **Dolo:** Má-fé. Qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.
- 4.35. **Endosso:** Documento, emitido pela Seguradora, por intermédio do qual são alterados dados e condições de uma Apólice de Seguro, de comum acordo com o Segurado.
- 4.36. **Especificação da Apólice:** Documento que faz parte integrante da Apólice de Seguro, no qual estão particularizadas as características do seguro contratado.
- 4.37. **Estelionato:** Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
- 4.38. **Evento:** Toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passível de ser garantido por uma Apólice de Seguro.
- 4.39. **Franquia:** Valor ou percentual, especificado na Apólice de Seguro, referente à participação do Segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos, em cada sinistro coberto avisado.
- 4.40. **Furto:** Subtração de todo ou parte do bem sem ameaça ou violência à pessoa. Pode ser qualificado ou simples nos termos do Código Penal Brasileiro.
- 4.41. **Garantia:** É a designação genérica utilizada para indicar as responsabilidades pelos riscos assumidos por uma seguradora, também empregada como sinônimo de cobertura.
- 4.42. **Imperícia:** Ato praticado sem o conhecimento técnico necessário, ou seja, o responsável não tem as qualificações técnicas necessárias para determinada conduta, tais como não está habilitado, ou, embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência, ou; embora habilitado e experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização da mesma.
- 4.43. **Imprudência:** Ato praticado com ausência de cuidado; de precaução. Exemplo: motorista dirigindo em velocidade acima da permitida.
- 4.44. **Incêndio:** Quantidade de fogo que causa danos materiais ao bem segurado.
- 4.45. **Indenização:** Valor que a Seguradora deve pagar ao Proprietário do Veículo em caso de sinistro coberto pelo contrato de seguro.
- 4.46. **Inspeção:** Verificação feita por reguladores habilitados, de modo a qualificar o estado físico do bem segurado.
- 4.47. **Limite Máximo Indenizável (LMI):** É o valor máximo da indenização contratada para cada garantia o qual não se confunde com o valor do Veículo Automotor segurado.
- 4.48. **Liquidação de Sinistro:** Pagamento da indenização (ou reembolso) ao Proprietário do Veículo relativo a um sinistro.
- 4.49. **Lockout:** Paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação de seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.
- 4.50. **Nexo Causal:** Relação que vincula o dano ocorrido ao bem à circunstância do sinistro.
- 4.51. **Meios Remotos:** Aqueles que permitam a troca de e/ou o acesso a informações e/ou todo tipo de transferência de dados por meio de redes de comunicação envolvendo o uso de tecnologias tais como rede mundial de computadores, telefonia, televisão a cabo ou digital, sistemas de comunicação por satélite, entre outras.



- 4.52. **Negligência:** Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. No seguro, é considerada especialmente na prevenção do risco ou minoração dos prejuízos.
- 4.53. **Oficinas Referenciadas:** Oficinas particulares e Concessionárias que, por meio de contrato, prestam serviços à Seguradora.
- 4.54. **Orçamento:** Avaliação ou cálculo do custo do serviço de conserto/reparo a ser prestado.
- 4.55. **Pane:** É qualquer defeito de origem mecânica ou elétrica que se apresente no veículo e que lhe impeça a locomoção pelos seus próprios meios.
- 4.56. **Passageiro:** Toda pessoa, que estiver sendo transportada, sendo o número de passageiros limitado à lotação oficial do veículo.
- 4.57. **Perda Parcial do Veículo:** Caracteriza-se a perda parcial quando o custo da reparação do bem segurado não atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado do veículo segurado. (apenas para perda total e incêndio).
- 4.58. **Plano de Seguro:** Representa o Seguro AUTODAY BY KOVR, o qual, por sua vez, pode ser contratado em diferentes planos/modalidades de cobertura, prazo e valor de Limite Máximo de Indenização.
- 4.59. **Prêmio:** Importância paga pelo Segurado à Seguradora para que ela assuma os riscos contratados aos quais o Segurado está exposto.
- 4.60. **Prescrição:** No seguro, é a perda da ação para reclamar os direitos ou a extinção das obrigações previstas na Apólice em razão do transcurso dos prazos fixados em lei.
- 4.61. **Primeiro Risco Absoluto:** É aquele em que a Seguradora responde pelos prejuízos até o montante do Limite Máximo de Indenização (LMI).
- 4.62. **Proponente:** Pessoa física ou jurídica interessada em contratar ou aderir a plano de seguro, preenchendo e assinando (eletronicamente) uma proposta.
- 4.63. **Proposta de Seguro:** Instrumento que formaliza o interesse do Proponente em contratar o seguro, podendo conter questionário e/ou ficha de informações detalhadas que servirão de base para a avaliação do risco que deverá ser preenchendo e assinando (eletronicamente). É parte integrante do contrato de seguro.
- 4.64. **Proprietário do Veículo:** Pessoa física ou jurídica indicada no certificado de registro do veículo perante o órgão executivo de trânsito da unidade da Federação em que se localiza o município de domicílio ou residência de seu proprietário.
- 4.65. **Regulação de Sinistro:** Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro.
- 4.66. **Repetição de Indébito:** Direito da Seguradora de cobrar do Segurado a devolução de uma indenização paga indevidamente.
- 4.67. **Risco:** Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica.
- 4.68. **Risco Coberto:** Risco, previsto no seguro, que, em caso de concretização, dá origem a indenização e/ou reembolso ao Segurado.
- 4.69. **Risco Excluído:** Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos cobertos na Apólice de seguro é, implicitamente, um risco excluído. Para maior clareza, os riscos excluídos são elencados de forma explícita na cláusula 15ª – Riscos Excluídos / Prejuízos Não Indenizáveis destas Condições Gerais.



- 4.70. **Roubo:** Subtração da coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de tê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
- 4.71. **Salvados:** Veículo ou acessório encontrado após o pagamento da indenização ao Segurado pelo roubo ou furto total ou, ainda, o que restou de um veículo (acessórios, peças e partes) após um evento indenizado pela Seguradora
- 4.72. **Segurado:** Pessoa física que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício pessoal ou de terceiros.
- 4.73. **Seguradora:** Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro.
- 4.74. **Seguro:** Contrato mediante o qual uma pessoa denominada Segurador, se obriga, mediante o recebimento de um Prêmio, a indenizar outra pessoa, denominada Segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato.
- 4.75. **Selfie:** ato de tirar fotos de si mesmo, corresponde ao termo autorretrato.
- 4.76. **Sinistro:** Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro, para o qual foi contratada a cobertura.
- 4.77. **Sub-rogação:** Direito que a lei confere à Seguradora que pagou a indenização ao Segurado, de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos.
- 4.78. **Susep:** Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros.
- 4.79. **Terceiro:** Pessoa culpada ou prejudicada no acidente, exceto os ocupantes do veículo segurado, o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro(a) e irmãos, pessoas que residam com o Segurado ou que dele dependam economicamente, e ainda os sócios, diretores, administradores e controladores da pessoa jurídica. No Seguro de Responsabilidade Civil, trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída ao segurado. O seguro objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que eventualmente o segurado venha a ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados.
- 4.80. **Tumulto:** É a ação de pessoas com características de aglomeração que perturbem a ordem pública, e para cuja repressão não haja necessidade da intervenção das Forças Armadas.
- 4.81. **Veículo Automotor ou Veículo:** todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas.
- 4.82. **Veículo de passageiros:** Veículo automotor cuja finalidade principal é o transporte de pessoas e suas bagagens.
- 4.83. **Veículo de carga:** Veículo automotor destinado ao transporte de mercadorias ou tudo aquilo que pode ser transportado ou suportado pelo veículo.
- 4.84. **Vigência:** Período previsto na Apólice de Seguro que compreende hora e data de início da garantia contratada e hora e data de seu término.
- 4.85. **Vistoria Prévia:** Inspeção a ser realizada pela Seguradora através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR ou por terceiro por esta contratado, quando a Seguradora julgar necessário, para verificação das características e estado de conservação do veículo a ser segurado.
- 4.86. **Vistoria de Reativação:** Inspeção a ser realizada através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR por ocasião da reativação das diárias contratadas.



- 4.87. **Vistoria de Sinistro:** Inspeção efetuada em caso de sinistro, com base em orientações da Seguradora ou através de reguladores habilitados e indicados pela Seguradora, para verificar os danos ou prejuízos sofridos.

5) ÂMBITO GEOGRÁFICO

- 5.1. As disposições e a cobertura deste seguro aplicam-se, exclusivamente, a sinistros cobertos e ocorridos no território brasileiro.

6) REGRAS DE ACEITAÇÃO

- 6.1. A Apólice de Seguro deverá contemplar todos os dados e requisitos necessários à análise do risco.
- 6.2. A Apólice de Seguro será emitida em formato digital e disponibilizado ao Segurado diretamente pelo Aplicativo AUTODAY BY KOVR após a concretização de todas as etapas do processo de contratação do seguro, tais como preenchimento de informações, seleção do Plano de Seguro e realização de vistoria prévia.
- 6.3. No momento da cotação do seguro, ainda que a forma de contratação seja por meio de Apólice de Seguro com a o preenchimento da proposta, a Seguradora poderá realizar as conferências necessárias para verificação das características e do estado de conservação do Veículo Automotor a ser segurado para, posteriormente, decidir pela emissão ou não da Apólice de seguro.
- 6.4. A quitação do pagamento do prêmio por meio eletrônico ocorrerá simultaneamente ou imediatamente após o aceite da proposta, não havendo antecipação de valores por parte do segurado durante o processo de contratação.

7) VIGÊNCIA DO SEGURO

- 7.1. O seguro terá seu início e término de vigência nas datas indicadas na Especificação da Apólice de Seguro.
- 7.2. O Início de vigência do seguro ocorrerá a partir da quitação do prêmio.
- 7.3. **O término de vigência do seguro ocorrerá na data indicada para tal fim na Apólice e/ou após o consumo total das diárias contratadas e/ou o esgotamento do Limite Máximo de Indenização, o que ocorrer primeiro.**
- 7.4. O valor referente ao Limite Máximo de Indenização da Apólice de Seguro e respectivas coberturas poderão ser definidos no momento da contratação, conforme planos sugeridos pela Seguradora no Aplicativo AUTODAY BY KOVR e deverão ser aprovados pelo segurado no momento da finalização da aquisição do Seguro.

8) PERÍODO DE COBERTURA

- 8.1. O período de cobertura do Seguro não se confunde com a vigência da Apólice, de modo que a cobertura apenas iniciará a partir da ativação da cobertura no Aplicativo AUTODAY BY KOVR, correspondente à diária contratada que o Segurado pretende utilizar, de forma sucessiva ou intermitente, respeitado o Período de Vigência estabelecido na Apólice.
- 8.2. **As diárias disponibilizadas ao Segurado no Aplicativo AUTODAY BY KOVR expiram na data do término de vigência da Apólice de Seguro, ainda que o Segurado não ative o total das diárias adquiridas por ocasião da contratação do Seguro.**



CONDIÇÕES GERAIS SEGURO AUTODAY BY KOVR

PROCESSO SUSEP: 15414.638282/2022-41
KOVr SEGURADORA S.A. – CNPJ 42.366.302/0001-28
Versão 01/2022

kovr

- 8.3. A ativação da cobertura do seguro se dará no modelo de diária pelo período de 24h (vinte e quatro horas) a partir da ativação da diária no Aplicativo AUTODAY BY KOVR.
- 8.4. **Não será devida restituição de prêmio ao Segurado em caso de cancelamento da Apólice em razão do consumo total das diárias contratadas e/ou o esgotamento do Limite Máximo de Indenização antes do término de vigência inicialmente previsto.**

9) ATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DA COBERTURA DE SEGURO

- 9.1. Mediante o pagamento do prêmio de seguro, a ativação da cobertura do seguro estará disponível após a vistoria prévia a ser feita através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR, respeitado o período de vigência da Apólice contratada.
- 9.2. O Seguro AUTODAY BY KOVR permitirá a suspensão da cobertura mediante a solicitação de interrupção pelo segurado através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR, observadas as demais disposições destas Condições Gerais.

10) REATIVAÇÃO DA COBERTURA

- 10.1. A reativação da cobertura diária será permitida na situação em que o Segurado disponha de saldo de diárias e mediante a realização de uma Vistoria de Reativação no Aplicativo AUTODAY BY KOVR, **limitado ao Período de Vigência da Apólice.**

11) FORMA DE CONTRATAÇÃO

- 11.1. A contratação do seguro somente poderá ser realizada por canal digital através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR e pelo próprio Segurado.
- 11.2. Este seguro está enquadrado na modalidade de Primeiro Risco Absoluto, de modo que a Seguradora responderá pelo pagamento dos prejuízos cobertos até o valor estipulado para as coberturas seguradas contratadas.
- 11.3. De comum acordo entre Segurado e Seguradora, a cobertura básica de casco deverá ser contratada observados os valores máximos de indenização pré-estabelecidos no ato da contratação do seguro.

12) ANÁLISE E ACEITAÇÃO DO RISCO

- 12.1.1. A contratação da Apólice de Seguro dependerá de proposta, a qual, por sua vez, deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco pela Seguradora, bem como as fotos do veículo ao vivo a ser segurado para fins de Vistoria Prévia.
- 12.2. Além dos elementos essenciais para a análise e aceitação do risco, a Proposta de Seguro deverá indicar o Plano de Seguro escolhido pelo cliente, com o número de diárias e período de vigência a ser contratado.
- 12.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da transmissão da proposta de seguro para manifestar-se expressamente sobre a aceitação da proposta (seguro novo ou reativação) ou a aceitação da alteração do risco. A ausência de manifestação, por escrito, nos prazos previstos, caracterizará a aceitação tácita da proposta.
- 12.3.1. Durante o período disposto no subitem 12.3. anterior, a Seguradora poderá solicitar documentos, fotos ao vivo ou informações complementares para a análise do risco,



ficando o referido prazo suspenso e voltando a correr a partir da data da entrega da documentação complementar solicitada.

12.3.2. A emissão e o envio da Apólice ou do endosso, substituirá a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.

12.4. No caso de recusa da proposta de seguro, a Seguradora formalizará ao proponente a não aceitação da proposta com a devida justificativa da recusa.

13) INFORMAÇÕES PRESTADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO

13.1. O Segurado deverá obrigatoriamente ter 18 (dezoito) anos ou mais comprovado para contratação do seguro e fornecer à Seguradora, no mínimo, as seguintes informações cadastrais:

- a) Nome completo;
- b) Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
- c) Data de nascimento;
- d) Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação);
- e) Endereço de e-mail;
- f) Número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD, se houver;
- g) Gênero;
- h) Tipo de utilização do Veículo: exclusivamente no dia a dia como uso pessoal ou atividade profissional como motorista de aplicativo;
- i) *Selfie* do proponente, caso aplicável.

13.2. A Proposta do Seguro, bem como qualquer alteração na Apólice de Seguro, deverá ser feita, por solicitação digital, por meio do Aplicativo AUTODAY BY KOVR contendo os elementos essenciais à análise para aceitação ou recusa dos riscos propostos pela Seguradora.

13.3. A assinatura a que se refere o item anterior para os Seguros contratados por meios remotos, refere-se à assinatura eletrônica ou meios digitais passíveis de autenticação da identidade do Proponente no âmbito do Aplicativo AUTODAY BY KOVR.

13.4. A Seguradora deverá fornecer ao Proponente do seguro, obrigatoriamente, protocolo que identifique a Proposta de Seguro por ela recepcionada, com indicação da data e hora do seu recebimento.

13.5. Nas contratações por meios remotos, a Seguradora providenciará o fornecimento de protocolo ao Proponente.

13.6. A emissão da Apólice de Seguro será realizada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

13.7. **Não poderá haver a substituição de Veículo Automotor segurado após a contratação da Apólice, de modo que qualquer eventual necessidade de sua substituição deverá preceder o cancelamento e aquisição de novo Plano de Seguro.**

13.8. **A Apólice de Seguro poderá ser cancelada caso a Seguradora não aceite a modificação do risco proposto pelo Segurado, sendo comunicado conforme descrito na cláusula 12.4.**

13.9. O Segurado, ao fazer a contratação do seguro, bem como no instante em que receber e aceitar a Apólice de Seguro, declara sua concordância com as seguintes disposições:



- a) que todas as declarações e informações contidas na Proposta de Seguro, assim como quaisquer outras informações relativas ao risco, constituem suas declarações verdadeiras, sendo a cobertura da Apólice de Seguro, concedida com base na presunção da veracidade de tais declarações; e
- b) que será nula e sem efeito, a cobertura prevista na Apólice de Seguro, em caso de omissão de informações ou falsidade nas declarações contidas na Proposta de Seguro e/ou quaisquer outras informações relativas ao risco, que possam ter influenciado na aceitação do risco coberto por este Seguro e/ou implicado em redução do Prêmio.

13.10. Ao formalizar a recusa, a Seguradora restituirá ao proponente, em até 10 (dez) dias corridos do pagamento do prêmio, o valor integral do adiantamento, atualizado a partir da data de recebimento do prêmio pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.11. Se o índice estabelecido for extinto, a Seguradora aplicará o índice IPC/FIPE.

13.12. Para análise do risco, serão consideradas as informações prestadas no preenchimento da Proposta diretamente no Aplicativo AUTODAY BY KOVR.

13.13. Dada a importância da exatidão de tais dados, informações errôneas e inexatas prestadas pelo Segurado, seu representante legal ou pelo Corretor de Seguros acarretarão a perda de direito do recebimento da indenização securitária conforme Cláusula 17 – Perda de Direitos, alínea “b”.

14) RISCOS COBERTOS

14.1. A Seguradora responderá pelos danos ocorridos ao veículo segurado, produzidos por causas alheias à vontade do Segurado, decorrentes de:

- a) colisão, choque, abalroamento ou capotagem acidental;
- b) queda acidental em precipícios ou de pontes;
- c) queda acidental de objetos/agentes externos sobre o veículo, desde que não façam parte dele ou não estejam nele fixados, bem como da carga transportada por ele, desde que em decorrência de acidente, excluída a simples frenagem;
- d) acidente durante o transporte do(s) veículo(s) por meio comum e apropriado;
- e) atos danosos praticados por terceiros, excluídos os danos à pintura, desde que de forma isolada ou esporádica;
- f) submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
- g) granizo, furacão e terremoto;
- h) danos causados ao(s) pneu(s) do veículo, garantido ao Segurado a reposição de pneu(s) novo(s) decorrentes exclusivamente dos fatos geradores listados acima nos incisos “a” a “g” desta cláusula.

14.2. LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO DOS PLANOS DE SEGUROS

14.2.1. A Kovr Seguros responderá por todo e qualquer prejuízo decorrente dos Riscos Cobertos listados na cláusula 14.1 das Condições Gerais, cuja soma dos prejuízos em nenhuma hipótese poderá ultrapassar o valor apurado para reparação do veículo segurado,

**CONDIÇÕES GERAIS
SEGURO AUTODAY BY KOVR**

PROCESSO SUSEP: 15414.638282/2022-41
KOVr SEGURADORA S.A. – CNPJ 42.366.302/0001-28
Versão 01/2022

kovr

conforme disposto na Cláusula 23 “Liquidação de Sinistros” e ratificada no Apólice de Seguro.

14.2.2. O Valor a ser indenizado será determinado, expresso em reais e definido na Apólice de Seguro no momento da contratação, com base no Plano contratado. Ao longo do processo de recontração, sempre respeitando o final da vigência da Apólice de Seguro.

14.2.3. O valor do Capital Segurado poderá sofrer redução, em consequência dos sinistros que forem atendidos e efetivamente pagos, sem reflexo no prêmio do seguro.

14.2.4. Os Planos de Seguro disponíveis para contratação do seguro serão disponibilizados no Aplicativo AUTODAY BY KOVR, conforme limites, franquias, quantidade de diárias e prazo máximo de vigência a seguir:

PLANO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA (10% LMI)	DIÁRIAS	VIGÊNCIA
DAY PLUS	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	1 a 15	30 dias
DAY COMFORT	R\$ 8.000,00	R\$ 800,00		
DAY BLACK	R\$ 11.000,00	R\$ 1.100,00		

PLANO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA (10% LMI)	DIÁRIAS	VIGÊNCIA
DAY PLUS	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	16 a 30	60 dias
DAY COMFORT	R\$ 8.000,00	R\$ 800,00		
DAY BLACK	R\$ 11.000,00	R\$ 1.100,00		

15) RISCOS EXCLUÍDOS / PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

15.1. Constituem prejuízos não indenizáveis qualquer dano ou perda, mesmo que oriundos de colisão, choque, abaloamento ou capotagem acidental e/ou danos decorrentes e/ou causados e suas consequências decorrentes de:

- sinistro ocorrido no período em que o seguro não estiver ativo;
- perdas ou danos para os quais tenham contribuído direta ou indiretamente: atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrente de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências; não respondendo, ainda, por prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou remotamente tenham contribuído tumultos, motins, greves, locaute, e quaisquer outras perturbações de ordem pública;



- c) perdas ou danos, direta ou indiretamente, causados ao veículo segurado por qualquer convulsão da natureza, salvo as expressamente previstas nas Cláusulas de Coberturas desta Apólice de seguro;
- d) perdas ou danos ocorridos ao veículo segurado quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças e praias;
- e) perdas ou danos decorrentes de desgastes de componentes, peças ou partes, depreciação pelo uso, falhas do material, defeitos mecânicos ou defeitos da instalação elétrica do veículo segurado;
- f) perdas ou danos decorrentes ou originados por falhas e/ou erros de fabricação e/ou projeto;
- g) lucros cessantes, direta ou indiretamente resultantes da paralisação do veículo segurado, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por este Apólice de seguro;
- h) danos emergentes, direta ou indiretamente resultantes da paralisação do veículo segurado, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta Apólice de seguro;
- i) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais ou qualquer prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente, qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, "combustão" abrangerá qualquer processo autosustentado de fissão nuclear;
- j) perdas ou danos exclusivos a pneu(s) ou câmara(s) de ar;
- k) perdas ou danos ocorridos durante a participação do veículo segurado em eventos automobilísticos, tais como: competições, treinos, provas de velocidade, apostas, clínicas e/ou demonstrações de qualquer natureza, cursos de pilotagem ou de direção, legalmente autorizados ou não;
- l) perdas ou danos sofridos pelo veículo segurado quando estiver sendo rebocado ou transportado por veículo não apropriado para esse fim;
- m) despesas de qualquer espécie que não correspondam ao necessário para o reparo do veículo e seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro, limitado ao Valor estipulado na apólice;
- n) perdas ou danos causados pela queda, por deslizamento ou vazamento da carga transportada pelo veículo segurado, salvo quando consequente de um dos riscos cobertos por este Apólice de seguro;
- o) roubo, furto ou danos materiais que tenham sido cometidos por pessoas que dependam do Segurado ou do condutor do veículo, assim como seus prepostos, sócios, cônjuges, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como quaisquer parentes que com ele residam e dependam economicamente;



- p) furto (qualificado ou simples), estelionato, apropriação indébita ou extorsão que tenham ocorrido mediante fraude;
- q) danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;
- r) acidentes diretamente ocasionados pela inobservância às disposições legais, tais como: lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada;
- s) não haverá cobertura securitária para roubo/furto (qualificado ou simples) e suas consequências;
- t) em caso de veículos adesivados não haverá cobertura quanto a qualquer reposição/reparo, bem como danos na pintura decorrentes da retirada desse adesivo;
- u) eventos decorrentes do transporte de substâncias altamente inflamáveis, tais como botijões de gás, explosivos, fogos de artifícios etc.;
- v) danos causados exclusivamente à pintura;
- w) veículos especificados na apólice como uso particular, que sejam utilizados para transporte de pessoas e/ou animais, com fins comerciais, tais como transporte escolar, lotadas, Uber, compartilhamento de veículos, taxi etc.;
- x) depreciação em decorrência: de sinistro, da desvalorização do veículo por reparação, da troca de peças e/ou da remarcação do chassi;
- y) custos operacionais, despesas, lucros, custos indiretos, multas e cobranças de serviços de órgãos públicos, tais como: limpeza da via; organização e sinalização do trânsito em razão do sinistro; reconstrução de obras públicas ou de concessionárias de rodovias, dentre outras;
- z) cobrança de estadias de oficinas pelo período de paralisação do veículo segurado, despesas com elaboração ou cópia de documentos, laudos e orçamentos.
- aa) atos de vandalismo, discussões, brigas e agressões físicas;
- bb) Quando o veículo segurado estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:
- cc) pelo segurado, beneficiário, principal condutor ou por qualquer outra pessoa — com ou sem o conhecimento do segurado — sem habilitação legal e apropriada, ou quando tal documento estiver suspenso, cassado, vencido e/ou não renovado por restrições médicas e/ou legais;
- dd) No caso de veículo para uso profissional, por pessoas que não tenham o curso regular para transportar passageiros em coletivos e veículos escolares ou de emergência, ou ainda, para transportar produtos perigosos, rochas ornamentais ou chapas serradas — caso o veículo esteja sendo utilizado para esse fim;
- ee) por pessoas que não tenham o curso de capacitação para a prestação de serviço de moto frete ou mototáxi, conforme determinação legal — caso o veículo esteja sendo utilizado para esse fim;
- ff) atos de animais de propriedade do segurado, principal condutor ou de seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão;



- gg) Transportes de pacientes por ambulâncias, quando as lesões não forem decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado;
- hh) Danos corporais, estéticos, morais ou avarias pré-existentes;
- ii) Panes no Veículo Automotor.

15.2. Além dos itens mencionados em 15.1. anterior, constituem prejuízos não indenizáveis pela Seguradora, especificamente para a garantia contratada, as perdas/danos decorrentes de e/ou causados por, bem como suas consequências:

- a) danos causados pelo veículo segurado durante o tempo em que esteve em poder de terceiros em razão de roubo, furto ou sequestro;
- b) danos a bens de terceiros em poder do Segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- c) reclamações resultantes de danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente e danos decorrentes de operações de carga e descarga, salvo expressa menção em contrário;
- d) responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções;
- e) multas e fianças impostas ao Segurado e as despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;
- f) danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim;
- g) danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com sua locomoção;
- h) prejuízos patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais coberta pelo presente contrato;
- i) pela natureza compensatória, não se encontram cobertas pela presente Apólice de seguro as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, decorrentes de acidentes, que o Segurado seja obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável.

16) BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

16.1. Não serão cobertos os riscos provenientes das avarias dos objetos a seguir:

- a) carrocerias e equipamentos, mesmo que fornecidos pelos fabricantes de veículos;
- b) equipamentos destinados a qualquer fim não relacionado com o deslocamento do veículo;
- c) capas de bancos, forros de malas, trancas, acessórios e componentes que não estejam fixados no veículo, mesmo que identificados em vistoria prévia;
- d) acessórios e componentes de qualquer tipo, que não estejam mencionados na Apólice de seguro e/ou identificados em vistoria prévia da Kovr Seguros.

17) PERDA DE DIREITOS

17.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente desta Apólice de Seguro, em função de perda de direitos, nos seguintes casos:



- a) se o Segurado, seu representante legal ou o Corretor de Seguros não fizerem declarações verdadeiras e completas ou omitirem circunstâncias de seu conhecimento que possam ter influído na aceitação da proposta, análise do risco, na estipulação do prêmio, no enquadramento tarifário do risco e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, especialmente as informações prestadas no Aplicativo além de ser obrigado ao pagamento do prêmio vencido;
- b) Se a inexactidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, a Seguradora poderá:
 - b.1.) na hipótese de não ocorrência do sinistro:
 - b.1.1.) Cancelar o seguro, retendo do prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido;
 - b.1.2.) emitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.
 - b.2.) na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
 - b.2.1.) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;
 - b.2.2.) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
 - b.3.) o Segurado deixar de cumprir as obrigações convencionadas nesta Apólice de Seguro;
 - b.4.) se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;
 - b.5.) o veículo for usado para fim diverso do indicado nesta Apólice de Seguro;
- c) o sinistro for devido à culpa grave equiparável ao dolo do Segurado, seu Representante Legal, Beneficiário ou Condutor do veículo, assim como nos seguros de pessoas jurídicas, os atos dolosos praticados pelos sócios controladores, dirigentes e administradores legais, dos beneficiários e de seus representantes legais, bem como tendo o mesmo contribuído, por ação ou omissão, para o agravamento de risco;
- d) o Segurado e/ou Proprietário do veículo, por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere este Apólice de Seguro;
- e) se o veículo não estiver livre de dívidas, inclusive estadias, penhoras, ônus, gravames ou contestações de qualquer natureza, inclusive por fato, ato ou circunstância do(s) anterior(es) proprietário(s) e/ou seus documentos ou registros não forem autênticos e regulares;
- f) no caso de veículo importado, será recusado qualquer tipo de reclamação, em caso deste não estar transitando legalmente no país;
- g) o Segurado ou condutor do veículo não fizer declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias do seu conhecimento quando da comunicação da ocorrência do sinistro, bem com agravar as circunstâncias do sinistro;
- h) o Segurado deixar de comunicar imediatamente à Kovr Seguros a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado, bem como as alterações de características no próprio veículo (o rebaixamento, a personalização, o turbo, a inclusão do equipamento) ou no uso do mesmo;
- i) estiver com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas em atraso, respeitado o disposto no item de "Pagamento de Prêmio";
- j) deixar de comunicar à Seguradora a ocorrência de sinistro, logo que o saiba, quando constatado que a omissão injustificada impossibilitou à Seguradora evitar ou atenuar



as consequências do sinistro, bem como efetuar os reparos do veículo a revelia da Seguradora;

- k) quando o condutor estiver sob ação de álcool, drogas, substâncias tóxicas, entorpecentes, ou, ainda, sob efeito de medicamentos contraindicados para condução de veículos automotores, quando da ocorrência do sinistro, mesmo que de forma acidental ou por envenenamento, desde que a Seguradora prove que está caracterizado o nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do segurado.
- l) Caso a Seguradora tenha conhecimento, posterior ao pagamento da indenização, de quaisquer das situações previstas na cláusula perdas de direitos, poderá cobrar do segurado o valor pago indevidamente, mediante repetição de indébito.

18) CONTRATAÇÃO DE NOVOS PERÍODOS DE COBERTURA

18.1. Mediante a pagamento de novo prêmio de seguro, o segurado poderá contratar nova Apólice que poderá ter seu início automaticamente ao término da vigência do último período contratado, ou em data posterior.

19) OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

19.1. Na ocorrência de sinistro:

Em caso de sinistro coberto por esta Apólice de seguro, sob pena de perda de direito do recebimento da Indenização, o Segurado obriga-se a cumprir as seguintes disposições:

- a) tomar, o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar o agravamento dos prejuízos;
- b) dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
- c) dar imediato aviso de sinistro pelos canais disponibilizados pela Seguradora com a cobertura ativa tão logo tome conhecimento do sinistro, adotando as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização;
- d) fazer qualquer acordo, assumir responsabilidade ou despesas perante a terceiros, sem a anuência da Seguradora;
- e) comunicar e entregar à Seguradora citação ou intimação pertinente ao acidente abrangido pela cobertura deste contrato, observando-se os prazos neles constante, bem como os da lei,

19.2. No aviso de sinistro, o segurado deverá fornecer as seguintes informações:

- a) Relato completo e minucioso do fato, mencionando: dia, hora, local exato e circunstância do evento;
- b) Nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo;
- c) Nome, endereço e dados bancários do proprietário do veículo;
- d) Nome e endereço das testemunhas (se houver);
- e) Providências de ordem policial que tenham sido tomadas;



- f) Detalhamento dos prejuízos sofridos, bem como declarar a eventual existência de outros seguros em vigor sobre o mesmo veículo.
- g) Aguardar a autorização da Kovr Seguros para iniciar a reparação de quaisquer danos;

19.3. **Na conservação do veículo segurado:** O Segurado obriga-se a manter o veículo segurado em bom estado de conservação e segurança,

19.4. **Nas vistorias do veículo:**

19.4.1. A vistoria é utilizada para apuração das características do veículo, e do seu estado de conservação, e é efetuada após o processo de contratação do seguro, sendo também efetuada em toda a reativação do seguro quando da utilização do seguro sob demanda (no inglês, *on demand*).

19.4.2. Em qualquer tempo e a seu critério, a Kovr Seguros poderá solicitar nova vistoria do veículo.

19.4.3. Em hipótese alguma a vistoria prévia atestará a legalidade da documentação do veículo nos órgãos de trânsito e policiais.

20) PAGAMENTO DO PRÊMIO

20.1. O pagamento do prêmio será a vista e efetuado diretamente no Aplicativo AUTODAY BY KOVR quando da contratação do seguro e de acordo com as condições disponibilizadas pela Seguradora, tais como Cartão de Crédito ou PIX.

- a) A Data-Limite para quitação do prêmio não poderá ultrapassar a data indicada no aplicativo, para ativação da Cobertura do Seguro;
- b) A emissão da Apólice de Seguro por meio digital ocorrerá somente após a operadora de Cartão de Crédito autorizar a transação, respeitando o prazo para emissão a partir da data de aceitação, conforme o item 12.3.

21) RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO.

21.1. **Rescisão por iniciativa do Segurado:**

21.1.1. Na contratação do presente seguro através do Aplicativo AUTODAY BY KOVR, o segurado poderá desistir do contrato de seguro no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar do pagamento do prêmio, podendo ser solicitado a restituição do prêmio, deduzidos eventuais tributos aplicáveis, por meio dos canais digitais de atendimento disponibilizados pela Seguradora.

21.1.2. Não se aplica a possibilidade de cancelamento por desistência/arrependimento quando a cobertura de qualquer diária tenha sido ativada.

21.1.3. **Superado o período de arrependimento constante no item 21.1.1. não será aceito o pedido de cancelamento durante a vigência do seguro.**

21.2. **Rescisão por iniciativa da Seguradora:**

21.2.1. A Apólice poderá ser rescindida por iniciativa da Seguradora, a qualquer tempo, desde que obtida à concordância do Segurado ou seu Representante Legal ou após o esgotamento do Limite Máximo de Indenização ou ao final da vigência do seguro, mediante prévia comunicação ao segurado.



21.2.2. Conforme critérios previstos na Cláusula 17ª - Perda de Direitos, a seguradora poderá rescindir o contrato de seguro a qualquer tempo e de forma imediata quando constatar qualquer omissão ou inexatidão dos dados descritos na Apólice de seguro, resultante de má-fé.

21.2.3. A rescisão também ocorrerá se chegar ao conhecimento da seguradora qualquer notícia de adulteração e/ou clonagem da placa do veículo, por parte do segurado, beneficiário ou representante legal, a fim de obter vantagens em prejuízo de outra pessoa.

21.2.4. Se o segurado, comunicar à seguradora o agravamento ou a modificação do risco, a seguradora poderá decidir por cancelar a apólice de seguro.

21.2.5. A seguradora também poderá rescindir o contrato quando souber do agravamento ou da modificação do risco por meio distinto da comunicação explicada no item 21.2.4 acima.

21.3. CANCELAMENTO DO SEGURO

21.3.1. As coberturas contratadas previstas na Apólice de seguro ficarão automaticamente canceladas, sem qualquer restituição de prêmio, taxas e/ou impostos, quando:

- a) Após o pagamento de sinistro, a Indenização atingir o Limite Máximo de Indenização;
- b) Ocorrerem quaisquer das situações previstas no item de " Cláusula 17ª - Perda de Direitos".

21.4. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO

21.4.1. Se aplicável o parcelamento ou vencimento a prazo do prêmio devido pelo segurado, e não sanado o inadimplemento após notificação da Seguradora ao Segurado, o contrato de seguro poderá ser rescindido de pleno direito nos termos e condições expostos na cláusula 20ª – Pagamento de Prêmio.

21.5. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

21.5.1. Os eventuais valores devidos a título de devolução do prêmio em virtude da rescisão motivada pelo Segurado sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data da solicitação. No caso de extinção do índice pactuado, será considerado, para efeito do cálculo da atualização monetária, o índice que vier a substituí-lo.

21.5.2. Os eventuais valores devidos a título de devolução do prêmio em virtude da rescisão motivada pela Seguradora sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data do efetivo cancelamento. No caso de extinção do índice pactuado, será considerado, para efeito do cálculo da atualização monetária, o índice que vier a substituí-lo.

22) FRANQUIA

22.1. A Franquia representará 10% (dez por cento) do valor do Limite Máximo de Indenização do Plano de Seguro contratado.

22.2. As franquias previstas na Apólices de Seguro correrão por conta do Segurado e serão deduzidas de cada evento de sinistro indenizável. Se vários eventos de sinistro forem reclamados de uma única vez, serão deduzidas tantas franquias quantos forem os eventos de sinistro identificados na reclamação.

23) LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

23.1. A liquidação de sinistros seguirá as seguintes disposições:



23.1.1. Sinistro de Perda Parcial

A indenização por perda parcial deverá corresponder ao valor constante do orçamento previamente aprovado pela Seguradora, contemplando exclusivamente os danos decorrentes do sinistro, descontada a franquia aplicável, excetuando-se a cobertura de quaisquer avarias anteriores ao sinistro constatadas na Vistoria Prévia e eventuais serviços realizados de forma particular não relacionados com o sinistro. A Seguradora poderá realizar inspeção no veículo reparado, antes da liberação do pagamento.

23.1.2. Na reparação de sinistro de perda parcial do veículo segurado, serão utilizadas peças novas (originais ou compatíveis) ou usadas de fabricantes independentes que apresentem comprovações de qualidade das peças utilizadas, considerando o mesmo tipo e modelo do veículo, com observância das especificações técnicas do fabricante, sem a respectiva logomarca. Caso a peça não seja mais comercializada, a Seguradora pagará o valor correspondente ao preço de uma peça semelhante e em nenhuma hipótese será utilizada peça reconcondicionada ou reaproveitada.

23.1.3. No momento da contratação do seguro, o segurado terá ciência da condição exclusiva para reparação do bem, autorizando a utilização de peças novas (originais ou compatíveis) ou usadas.

23.1.4. Na reparação de sinistro de perda parcial do veículo segurado, serão, obrigatoriamente, orçadas peças novas originais para os seguintes itens:

- a) Sistema de "airbags";
- b) Cintos de segurança em geral.

Formas de Pagamento da Indenização

23.1.5. O Segurado e/ou o Proprietário do Veículo poderá, mediante acordo com a Seguradora, optar por uma das seguintes formas de pagamento da indenização:

- a) Indenização pecuniária a ser paga pela Seguradora ao Proprietário do veículo segurado, correspondente aos valores aprovados no orçamento realizado em Oficina Referenciada, do qual será deduzida a franquia obrigatória; Reparo do veículo em Oficina referenciada, observado o Limite Máximo de Indenização contratado. Após a aprovação do orçamento e reparação do veículo em oficina referenciada, o Kovr Seguros poderá indenizar diretamente a Oficina mediante a dedução da Franquia obrigatória.

24) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS E PRAZO DE LIQUIDAÇÃO

24.1. A Seguradora, após a abertura do aviso de sinistro, informará ao Segurado a documentação que deverá ser entregue para a condução da liquidação do sinistro, de acordo com o evento pertinente. A partir da data de entrega de toda a documentação necessária, a Kovr Seguros terá um prazo de até 30 (trinta) dias para liquidar o sinistro de indenização, conforme as exigências legais aplicáveis ao presente contrato de seguro.

24.2. Nos casos de reparo do bem a regulação do sinistro deverá ser concluída no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da entrega da documentação básica exigida pela seguradora, e o prazo para liquidação do sinistro poderá estender-se por mais 60 (sessenta) dias, a contar do prazo de regulação mencionado na cláusula anterior.



- 24.3. Caso seja verificada a impossibilidade de reparo do bem, mesmo após a extensão do prazo para liquidação do sinistro prevista na cláusula anterior, a indenização poderá ser paga por meio de Pix, transferência bancária ou depósito, de acordo com o orçamento do conserto do veículo aprovado pela seguradora ou conforme pactuado entre as partes.
- 24.4. A seguradora se isenta do cumprimento do prazo estabelecido e da forma de pagamento da indenização prevista acima, quando a demora da liquidação decorrer de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiros, ou ainda, quando o segurado e/ou oficina não-referenciada não cumprir com os trâmites necessários para execução dos reparos.
- 24.5. O reparo do bem poderá ser comprovado mediante apresentação do termo de quitação assinado pelo proprietário do veículo ou com a emissão da nota fiscal pelo prestador de serviços (mão de obra) e nota fiscal das peças, sendo admitidos quaisquer outros meios comprobatórios da reparação do bem, se necessário.
- 24.6. **A relação dos documentos a serem providenciados para a condução do processo de sinistro, são os indicados a seguir:**
- 24.7. Fotos ao vivo e CRLV do Veículo Sinistrado, CNH, BO, Comprovante de Endereço, Termo de Quitação e Nota Fiscal dos reparos.
- 24.8. Nos casos de perda parcial, os documentos serão requeridos na abertura do aviso de sinistro e poderão ser requeridos após análise inicial do sinistro. O envio da documentação solicitada poderá ocorrer de forma física (através de código de Sedex encaminhado pelo analista de sinistro) ou eletrônica pelo Aplicativo AUTODAY BY KOVR ou canais digitais de atendimento da Seguradora.
- 24.9. Será suspensa a contagem do prazo para regulação de sinistro pela Seguradora a partir do momento em que for solicitada documentação complementar, para dirimir dúvidas fundadas e justificáveis, sendo reiniciada a contagem do prazo remanescente a partir do primeiro dia útil posterior àquele em que forem entregues os respectivos documentos.

25) ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

- 25.1. Caso haja cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o Segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela Seguradora e necessários à liquidação do sinistro, o valor da indenização e os demais valores devidos serão atualizados pelo IPCA/IBGE, a partir da ocorrência do sinistro.
- 25.2. Se houver extinção do índice pactuado, o índice que vier a substituí-lo será o considerado para efeito do cálculo da atualização monetária.
- 25.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do inadimplemento, sem prejuízo da atualização monetária devida por lei.
- 25.4. **Datas de Exigibilidade:**
- a) para as garantias dos riscos de danos, a data de ocorrência do evento;
 - b) para as garantias de riscos cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, a data do efetivo dispêndio pelo segurado.

26) SALVADOS

- 26.1. Ocorrido sinistro que atinja o veículo assegurado pela Apólice, o segurado e/ou o condutor do veículo no momento do evento não poderão abandoná-lo, salvo por motivo de força maior.



- 26.2. No caso de Indenização Parcial, os salvados (partes do veículo), as peças substituídas pertencerão à Kovr Seguros.
- 26.3. Caso o sinistro não seja coberto, o segurado responderá pela retirada do veículo da oficina em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que receber a comunicação da recusa, ficando o Segurado e/ou o proprietário do veículo, a partir deste prazo, responsável por quaisquer despesas que incidirem sobre o veículo, isentando a Seguradora de qualquer responsabilidade.

27) CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

- 27.1. O Segurado que na vigência do seguro, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção previamente por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
- 27.2. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
- a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro.
 - b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa.
 - c) Danos sofridos pelos bens segurados.
- 27.3. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura contratada.
- 27.4. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:
- I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio.
- II. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
- a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de indenização, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de indenização da Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
 - b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I acima.
- III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II acima.



IV. Se a quantia a que se refere o inciso III supra for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver.

V. Se a quantia estabelecida no inciso III supra for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele item.

27.5. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.

27.6. Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

28) SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

28.1. Sub-rogação é a transferência de direitos ou obrigações entre duas pessoas. Com o pagamento da indenização, a Seguradora ficará sub-rogada, até o limite pago, em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que por ato, fato ou omissão tenham causado os prejuízos ou para eles contribuído, obrigando-se o Segurado a facilitar ou disponibilizar os meios necessários ao exercício da sub-rogação. Salvo danos causados intencionalmente, a sub-rogação não será aplicada se o dano for causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes, ascendentes, consanguíneos ou afins.

28.2. Tendo sido paga a indenização, a Seguradora sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingue, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

29) EMBARGOS E SANÇÕES

29.1. Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária, implicaria na obrigação da Seguradora de atuar de forma a atrair, em razão de embargos e sanções comerciais e econômicos, ações punitivas para a Seguradora, seu grupo econômico e administradores, por parte dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir:

- a) Reino Unido e União Europeia:
<https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
- b) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

29.2. Estão ainda excluídos da cobertura dessa Apólice, todos e quaisquer riscos cujo imediato pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedado, por embargos e sanções comerciais e econômicos internacionais impostos por entidades multilaterais integradas pelo Brasil, tais como, mas não se limitando, o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a



Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo): <https://www.fatf-gafi.org/> e a Organização das Nações Unidas (ONU): <https://nacoesunidas.org/conheca/>.

- 29.3. O fato gerador para efeito de aplicação desta cláusula deverá estar caracterizado no momento do sinistro para fins de perda de direito ou excludente de cobertura. Assim, caso as situações previstas nos itens 1 e 2, acima, ocorram após a data do sinistro, o pagamento da indenização ficará suspenso até que haja a superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional ou nacional que o impôs.
- 29.4. O Segurado perderá o direito à indenização se por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais houver ato doloso do segurado ou de seu representante legal e nexo causal com o evento gerador do sinistro.
- 29.5. 5. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

30) RISCOS SEM ACEITAÇÃO

- 30.1. Além dos modelos não disponíveis para cálculo no Aplicativo AUTODAY BY KOVR, **também não são aceitos os que se enquadram nas situações:**
- a) Caminhões (independente da capacidade de carga).
 - b) Motocicletas e similares.
 - c) Veículo utilizado para autoescola.
 - d) Ônibus, micro-ônibus e vans (independente da utilização).
 - e) Ambulâncias.
 - f) Veículo de carga destinado a transporte de explosivos, inflamáveis e corrosivos.
 - g) Veículos utilizados em eventos automobilísticos, tais como: competições, treinos, provas de velocidade, apostas, clínicas e/ou demonstrações de qualquer natureza, cursos de pilotagem ou de direção, legalmente autorizados ou não.
 - h) Veículo que dispõe de equipamento de som, destinados à condução de trio elétrico, com fins publicitários, comícios, manifestações, campeonatos, demonstração de som, tais como: módulos amplificadores, crossover, cornetas, caixas seladas, twitter e outros afins.
 - i) Reboque, semirreboque e guincho.
 - j) Casas volantes e trailers.
 - k) Veículo destinado a Policiamento e Patrulhamento.
 - l) Veículo para transporte de policiais e armamentos.
 - m) Veículo para transporte de valores.
 - n) Varredora mecânica.
 - o) Veículo destinado a uso do corpo de bombeiros.
 - p) Máquinas e implementos agrícolas.
 - q) Modelos especiais, veículos em fibra de vidro, modificados ou transformados.
 - r) Veículo que apresenta cor predominante diferente da indicada no CRLV.



- s) Veículo alterado em suas características originais, após a saída de fábrica, tais como: veículos rebaixados, turbinados, aros superdimensionados (duas polegadas acima da medida ou padrão original), veículos que possuem “kit vapor gasolina” e afins.
- t) Veículo com plataforma/escada elevatória telescópica.
- u) Veículo movido a gás, sem laudo de aprovação do INMETRO e regularização nos órgãos de trânsito.
- v) Veículo importado que não apresente a numeração do chassi gravada em baixo relevo a partir de 1994.
- w) Veículo de Embaixada / Consulado.
- x) Veículo com placas: branca, verde, preta e Azul.
- y) Veículo blindado.
- z) Veículo com menos de 04 rodas (Ex.: motonetas e bicicletas motorizadas).
- aa) Veículo Bar, veículos com equipamento para preparo de alimentos, inclusive as Towners, oficinas e hospitais volantes.
- bb) Veículo que dispõe de equipamento ou baú frigorífico (móvel ou fixo), acionado por motor do veículo ou por motor elétrico.
- cc) Viatura e ex viatura de uso policial.
- dd) Viatura e ex viatura de uso militar.

31) REINTEGRAÇÃO

31.1. Não haverá Reintegração neste plano de Seguro.

32) PRAZO DE PRESCRIÇÃO

32.1. Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

33) TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E CESSÃO DE DIREITOS

- 33.1. A cessão de direitos, ou seja, a transferência expressa do direito legal ou interesse em uma Apólice de Seguro de uma pessoa para outra pessoa, seja física ou jurídica, somente é válida se previamente informada pelo segurado e aceita expressamente pela Seguradora.
- 33.2. É vedado ceder, transferir e/ou doar direito à indenização deste seguro a qualquer pessoa física ou jurídica, sendo o valor de Indenização pago tão somente ao proprietário legal do veículo segurado.

34) FORO

- 34.1. Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas do presente contrato.
- 34.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diferente do domicílio do segurado